

# 富宇大地社區區分所有權人會議議案提案表（規約變更案）

類別：規約第二條管理範圍修正案 | 附第 31 條特別決議與第 32 條重新召集門檻分析

**案由：**審議「富宇大地社區規約第二條管理範圍修正案（排除沙鹿區龍社路 593 至 603 號共 6 戶，管理規模由 241 戶調整為 235 戶）」暨專案資產結算移交事宜。

**說明：**

一、**法令依據與現況體檢：**按《公寓大廈管理條例》第 53 條規定，數建築物集居地區其管理準用本條例之核心前提，在於「共同設施之使用與管理具有整體不可分性」。查坐落於沙鹿區龍社路 593 至 603 號之透天別墅 6 戶（A2 區），位處基地最外緣，直接面臨公有計畫道路龍社路，出入交通直接銜接市區幹道，未使用內部 642 巷等內部封閉巷道；水電管線與生活排污皆獨立直通市府幹管；日常生活垃圾更於門前等候環保局清潔隊清運，物理設施與生活機能自始具備百分之百獨立性，確實欠缺整體不可分性。

二、規約條文對照修正表：

| 現行富宇大地規約條文                                                                                                                             | 修正後富宇大地規約條文草案                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第二條（本公寓大廈之法定範圍）</b></p> <p>本公寓大廈管理之範圍包括基地、建築物共用部分、約定共用部分及附屬公共設施。</p> <p>本社區共計 241 戶，涵蓋大境、上境、悠境、澄境等各棟別區分所有權範圍（詳如建物配置清冊及報備清冊）。</p> | <p><b>第二條（本公寓大廈之法定範圍）</b></p> <p>本公寓大廈管理之範圍包括基地、建築物共用部分、約定共用部分及附屬公共設施。</p> <p>本社區共計 235 戶，涵蓋上境、悠境、澄境等棟別區分所有權範圍。</p> <p>坐落於臺中市沙鹿區龍社路 593、595、597、599、601、603 號共 6 戶透天別墅（原稱 A2 區），因共同設施與出入交通均具實質獨立性，自中華民國 115 年 _____ 月 _____ 日起正式排除於本規約管理範圍之外，其門前設施由各該住戶自律維護管理，不適用本規約之權利義務。</p> |

三、大會決議門檻法令說明（特別決議與重新召集程序）

| 法規程序階段                   | 法定門檻原文                                        | 富宇大地 241 戶實體門檻換算                        |
|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 首次大會特別決議<br>(第 31 條)     | 應有區權人 2/3 以上 出席，以出席人數 3/4 以上 同意行之。            | 須至少 161 戶出席，若 161 戶出席則須至少 121 戶同意 始得通過。 |
| 重新召集假決議<br>(第 32 條第 1 項) | 未獲決議或人數未達時重新召集，應有區權人 1/5 以上 出席，出席 過半數同意 作成決議。 | 出席門檻降為僅需 49 戶出席，獲出席過半數（如 25 戶同意）即可作成決議。 |
| 書面反對審查<br>(第 32 條第 2 項)  | 會議紀錄送達各區權人後，7 日內書面表示反對未超過全體半數時，視為獲致決議。        | 紀錄送達全體後，7 日內書面反對 未達 121 戶，該決議即正式合法生效！   |